

1500989-50.2021.8.26.0242

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO
Comarca: Igarapava
Foro: Foro de Igarapava
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... aos autos demonstram que os acusados planejaram o roubo majorado com antecedência de pelo menos um mês. Isso porque WANDERSON afirmou que, no começo do mês de agosto, veio a Igarapava/SP para fazer um levantamento da residência da vítima, e, em 18/08/2021, ele e REINALDO vieram a esta cidade para praticarem o roubo, o qual seria executado na manhã de 20/08/2021 (fl. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

2ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, . - Centro

CEP: 14540-000 - Igarapava - SP

Telefone: (16) 3172-6403 - E-mail: igarapava2@tjsp.jus.br

1500989-50.2021.8.26.0242 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500989-50.2021.8.26.0242

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wanderson Alves Araujo Silva e outros

Justiça Gratuita

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra WANDERSON ALVES ARAÚJO SILVA, REINALDO PEREIRA RICARDO e GILMAR RAMALHO, qualificados às fls. 09, 14 e 17, respectivamente, dando-os como incurso nas sanções previstas pelo artigo 288, parágrafo único, do Código Penal c.c. artigo 14, da Lei n. 10.826/03. Às fls. 64/66, a prisão em flagrante dos acusados Wanderson e Reinaldo foi convertida em prisão preventiva. Na mesma oportunidade, a prisão preventiva de Gilmar foi decretada.

A denúncia (fls. 133/134) foi recebida em 01 de outubro de 2021, ocasião em que os réus Wanderson e Reinaldo foram dados por citados (fls. 207/210).

Resposta à acusação apresentada por Reinaldo às fls. 236/252.

O acusado Gilmar foi citado à fl. 258 e apresentou resposta à acusação às fls. 259/263.

Defesa prévia do acusado Wanderson às fls. 266/278.

Tendo em vista a pandemia decorrente da Covid-19, a instrução foi realizada por videoconferência, ocasião em que foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação, uma defesa, e realizado o interrogatório dos acusados. Na mesma ocasião,

o Ministério Público, em memoriais finais, pleiteou o acolhimento da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria, tecendo considerações em cada uma das etapas de dosimetria da pena (fls. 413/417).

Por sua vez, a Defesa Técnica do réu GILMAR, em alegações finais, requereu, preliminarmente, a revogação da prisão preventiva deste acusado. No mérito, sustentou a ausência de comprovação das elementares do crime de associação criminosa. Pugnou pelo afastamento da participação no delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03. Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio in dubio pro reo, ante a ausência de provas aptas a sustentarem eventual decreto condenatório. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, bem como o direito de o réu recorrer em liberdade (fls. 420/427).

Em alegações finais, a Defesa de WANDERSON requereu a absolvição deste acusado por insuficiência de provas em relação ao delito de associação criminosa, bem como o afastamento de sua participação no delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como o cumprimento da pena em regime aberto (fls. 430/435).

Por fim, a Defesa de REINALDO, sustentou, em alegações finais, a falta de provas aptas a caracterizar o delito de associação criminosa. Requereu, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Pugnou, ao final, pela fixação da pena no mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 436/446).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

Passo a analisar o mérito.

Os acusados foram denunciados porque, supostamente, desde data incerta até o dia 20 de agosto de 2021, na cidade de Igarapava/SP, os réus associaram-se, de modo armado, para o fim específico de praticar crimes. Consta ainda que, no dia 20 de agosto de 2021, por volta das 09h, na Rua Nicolau Nassif, altura do nº 523, Bairro Jardim Imperial, Igarapava/SP, os acusados portavam e detinham arma de fogo e munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Após regular instrução processual, entendo que a pretensão acusatória deve ser acolhida.

A materialidade dos delitos foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/03), pelo Boletim de Ocorrência nº 809/2021 (fls. 18/21), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 22/24), pelas fotografias de fls. 35/40, pelo relatório final (fls. 126/128), pelos laudos periciais (fls. 284/324), corroborados com as provas orais produzidas nos autos.

Do mesmo modo, a autoria dos delitos também foi demonstrada.

A vítima Flávio Henrique Campos Pinheiro narrou que saiu para comprar pão e, ao retornar para casa, foi abordado por uma senhora, a qual falou para ele não voltar, pois havia dois indivíduos em atitude suspeita na esquina. Disse ligou para a polícia e, em seguida, passou na rua de cima e ficou observando os indivíduos. Contou que eles foram embora. Falou que a polícia chegou, abordou os rapazes, os quais estavam armados. Disse que saiu para comprar pão às 9h. Confirmou que ganhou na loteria, o que é de conhecimento geral em Igarapava/SP. Falou que os indivíduos estavam a aproximadamente 15 metros de sua casa. Esclareceu que os rapazes estavam parados, esperando por ele, de máscara. Afirmou que conhece o GILMAR, o qual trabalhou para a vítima como pedreiro por aproximadamente 1 mês. Confirmou que GILMAR conhecia sua rotina e sua casa. Disse que GILMAR não estava com os indivíduos na hora. Falou que conseguiu visualizar os dois indivíduos. Negou ter ficado devendo pelo serviço prestado por GILMAR. Falou que não conhecia os

indivíduos. Disse que sua casa estava fechada no momento dos fatos. Esclareceu que quando visualizou os indivíduos, eles estavam parados na esquina. Falou que a polícia seguiu os rapazes após eles deixarem o local (fls. 413/417).

No mesmo sentido, as declarações da vítima em fase policial (fl. 06).

Trata-se de depoimentos seguros e consistentes, em harmonia com a descrição dos fatos realizada na denúncia.

A testemunha de acusação Wellington dos Reis Firmino, policial militar ouvido em Juízo, narrou que estavam em patrulhamento quando receberam uma ligação de Flávio, o qual é conhecido na cidade por ter ganhado um prêmio na loteria, narrando que uma vizinha informou que havia dois indivíduos em atitude suspeita próximo à residência dele aparentemente escondidos aguardando alguém chegar. Segundo as informações, os indivíduos estavam de boné, óculos escuros, blusa de frio, sendo que um deles portava uma mochila. Contou que se deslocaram e, próximo à casa da vítima, visualizaram dois indivíduos com as características descritas, ocasião em que os abordaram. Contou que os rapazes estavam bastante nervosos e, após indagado, REINALDO afirmou que estava portando arma de fogo. Afirmou que a arma foi apreendida e estava municiada. Disse que, na mochila de WANDERSON tinha fita pvc larga, lacres grandes comumente utilizados como algema de plástico, um martelo, luvas. Afirmou que os acusados foram levados para a Delegacia, onde informaram que havia um terceiro indivíduo envolvido na empreitada criminoso, o réu GILMAR. Confirmou que, quando visualizaram os indivíduos, eles estavam caminhando sentido oposto à casa da vítima. Esclareceu que, no momento da abordagem, notaram bastante nervosismo dos indivíduos. Falou que, informalmente, no momento da abordagem, os réus nada mencionaram sobre o roubo, mas somente na Delegacia. Disse que eles apresentaram falas desconexas. Explicou que os indivíduos estavam próximos à casa da vítima, a cerca de um quarteirão e meio. Falou que WANDERSON estava bastante agitado e que ele tentou sair da busca pessoal. Disse que os réus não são conhecidos nos meios policiais, pois são de Ribeirão Preto/SP. Falou que GILMAR não estava presente durante a abordagem (fls. 413/417).

Na mesma linha, o policial militar Edimar de Souto Magatão narrou que receberam chamado via 190 informando que dois indivíduos estariam observando a residência da vítima. Contou que se deslocaram até o local e, ao entrarem no bairro, visualizaram os indivíduos com as características descritas, ocasião em que realizaram a abordagem deles. Afirmou que eles forneceram informações desencontradas, declararam ser de Ribeirão Preto/SP e não souberam explicar o que faziam na cidade. Falou que foi encontrada uma arma com REINALDO na cintura e dentro da mochila de WANDERSON localizaram os demais objetos apreendidos. Disse que, quando localizaram os indivíduos, eles estavam a cerca de 80 a 100 metros da residência da vítima, caminhando sentido oposto à casa desta. Falou que, após a arma ter sido localizada, eles informaram que estavam intencionados a praticarem o roubo e que os demais objetos seriam utilizados para amarrar a vítima. Esclareceu que isso foi dito por WANDERSON e REINALDO para ele. Contou que, na Delegacia, WANDERSON falou que foram convidados por GILMAR, o qual informou onde era a casa da vítima e que esta tinha muitos objetos em ouro (fls. 413/417).

De igual modo, suas declarações em fase extrajudicial (fls. 04/05).

No caso, nada existe a macular a idoneidade dos testemunhos dos policiais.

A jurisprudência já pacificada preconiza que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminoso. Neste sentido: "(...) No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, 'a priori', valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais 'lato sensu'(...)" (E.

TJSP, Apelação Criminal n. 3001516-50.2013.8.26.0292, Rel. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, DJ 11.07.2017).

Os depoimentos da vítima e das testemunhas mostram-se coerentes com a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, sendo que acusados e Defesas Técnicas não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade e a consistência de tais depoimentos.

A testemunha de defesa Luiz Henrique Lucchesi nada soube informar a respeito dos fatos (fls. 413/417).

Em seu interrogatório judicial, o acusado WANDERSON ALVES ARAÚJO SILVA narrou que estavam saindo do local dos fatos, porque se arrependeu do que estava fazendo. Afirmou que veio a Igarapava/SP para praticar o crime contra a vítima Flávio. Explicou que lhes foi passada por GILMAR a informação de que havia uma quantia em dinheiro na casa da vítima. Disse que GILMAR o contatou uma semana antes dos fatos e falou que tinha dinheiro e joias na residência, fato que ele tinha conhecimento porque trabalhou na casa da vítima. Afirmou que ficaram próximos à residência da vítima esperando que ela saísse do local para que pudessem entrar e subtrair os pertences na casa. Confirmou que, antes do dia dos fatos, veio a Igarapava e hospedou-se no Hotel Primavera para fazer levantamento do local. Disse que REINALDO comprou a arma em Ribeirão Preto/SP. Relatou que, por garantia, levaram os objetos que foram apreendidos. Confirmou que ficaram aproximadamente 10 minutos na esquina esperando a vítima sair da casa e, como havia a circulação de pessoas no local, desistiram de praticar o delito. Falou que se arrependeu. Disse que a polícia realizou a abordagem próximo à casa da vítima, uns 6 minutos após terem saído do local. Esclareceu que, quando prestou depoimento na Delegacia, foi questionado sobre os objetos apreendidos e declarou que amarrariam a vítima para subtraírem os pertences desta, mas que a real intenção era ingressar na residência após a vítima sair do local. Afirmou que conhecia REINALDO e GILMAR há aproximadamente 1 ano, sendo que Gilmar era pedreiro. Falou que a ideia de praticar o delito partiu de GILMAR, o qual procurou os demais corréus. Explicou que GILMAR sabia que ele estava desempregado e passava por dificuldades financeiras. Disse que GILMAR contatou os dois corréus por mensagem de celular. Confirmou que REINALDO já tinha a arma que foi apreendida. Afirmou que pagou a estadia em Igarapava/SP. Declarou que, no dia dos fatos, foi para Igarapava/SP no carro Monza do GILMAR. Disse que estava portando a mochila dentro da qual havia fita e lacres, objetos que usava para trabalhar. Falou que não estava acompanhado de advogado quando foi preso e que sua família ficou sabendo da prisão à noite no dia dos fatos. Disse que não leu o papel de seu depoimento na Delegacia (fls. 413/417).

Em fase policial, WANDERSON confirmou que veio a Igarapava/SP, juntamente com REINALDO para praticarem o roubo. Afirmou que GILMAR entrou em contato com ele por telefone dando-lhe dicas sobre o assalto, ficando combinado que dividiriam o que conseguissem arrecadar na casa da vítima. Declarou que, no começo do mês de agosto, vieram a Igarapava/SP para fazer o levantamento do local dos fatos, ocasião em que se hospedaram no Hotel Primavera. Relatou que, no dia 18/08/2021 retornaram a Igarapava/SP e ficaram em praças e parques até o dia dos fatos. Afirmou que a intenção era deixar a vítima amarrada com os lacres até que saíssem da cidade, após roubarem dinheiro e objetos, sendo que retornariam para Ribeirão Preto/SP no carro da vítima. Disse que vieram de carona para Igarapava/SP. Falou que quando já estavam no local do assalto, GILMAR ficou conversando com eles pelo Whatsapp, dando dicas de como entrar no imóvel. Contou que a arma que REINALDO estava portando foi comprada por eles na rua em Ribeirão Preto/SP. Declarou que só não realizaram o roubo porque a Polícia Militar chegou no local (fl. 07).

Por sua vez, o corréu REINALDO PEREIRA RICARDO declarou, em Juízo, que realmente iriam praticar o crime, contudo, quando estavam próximo à residência da vítima, arrependeram-se e acabaram desistindo. Falou que, após terem saído do local, foram abordados pela polícia. Confirmou que vieram a Igarapava para assaltarem a vítima, sendo que portava uma arma de fogo e, dentro da mochila de Wanderson, havia fitas, lacres e um martelo. Disse que iriam estourar as gavetas dentro das quais estava o dinheiro. Falou que a intenção era só pegar o dinheiro e ir embora. Relatou que vieram a Igarapava de Uber, sendo que GILMAR os pegou dentro da cidade e os levou

até a casa da vítima. Disse que a ideia de praticar o assalto partiu de WANDERSON. Falou que conheceu GILMAR no dia do assalto e não soube informar quando Wanderson conheceu Gilmar. Contou que foi informado por GILMAR que a vítima tinha ganhado na loteria e que havia bastante dinheiro na casa. Afirmou que, após obterem tais informações por GILMAR, combinaram a prática do delito. Falou que ficou com WANDERSON na esquina da casa da vítima por aproximadamente 10 minutos. Disse que saíram de lá porque se arrependeram e foram embora. Confirmou que estava com boné, máscara e blusa de frio. Afirmou que comprou a arma de fogo em sua cidade, ocasião em que WANDERSON estava presente, sendo que pagaram R\$2.000,00 (dois mil reais) pelo objeto. Falou que somente WANDERSON ficou hospedado em Igarapava antes dos fatos. Confirmou que compraram a arma com a intenção de praticarem esse crime. Falou que chegaram por volta das 6h no local dos fatos. Disse que WANDERSON falou que tinha conhecido GILMAR por meio do Whatsapp, o qual informou que tinha muito dinheiro na casa da vítima. Falou que, no dia dos fatos, GILMAR não ficou passando mensagens para eles. Reafirmou que desistiram de praticar o crime porque se arrependeram. Disse que, quando foram abordados, não tentaram fugir. Falou que sua família não foi informada de sua prisão quando chegaram na Delegacia nem pôde ligar para advogado (fls. 413/417).

Em fase investigativa, REINALDO afirmou que conhece WANDERSON há um tempo e que este o convidou para praticarem o assalto. Falou que WANDERSON veio a Igarapava/SP antes para fazer o levantamento do local e, no dia 18/08/2021 vieram a esta cidade e ficaram numa casinha velha, em um ferro velho, que GILMAR conseguiu para eles. Afirmou que GILMAR planejou o roubo. Disse que vieram de Ribeirão Preto/SP a Aramina/SP de Uber, onde GILMAR os buscou em um veículo Monza. Disse que ficaram na cidade para organizarem e verem o melhor momento para render a vítima. Afirmou que foi combinado que amarrariam a vítima, pegariam os pertences e depois fugiriam no veículo dela, sendo que o valor arrecado seria posteriormente dividido entre eles. Falou que enquanto aguardavam a vítima, GILMAR ficava dando as dicas para eles, ocasião em que a Polícia Militar chegou e os abordou. Confirmou que estava portando um revólver, o qual pertencia a WANDERSON (fl. 12).

O acusado GILMAR RAMALHO, em seu interrogatório judicial, declarou que não estava no local dos fatos. Esclareceu que trabalhou para a vítima e esta não pagou o que foi acordado. Falou que combinou com os demais corréus que eles abordassem a vítima na rua e pegassem o que ela lhe devia. Disse que a ideia partiu dele. Relatou que combinou isso com os corréus na noite anterior. Afirmou que conversava com os outros acusados por Whatsapp. Disse que WANDERSON e REINALDO vieram de carona até Aramina/SP, sendo que os buscou nesta cidade e os trouxe a Igarapava/SP. Confirmou que passou perto da casa da vítima e mostrou o imóvel aos outros réus e os deixou lá por volta das 6h. Falou que foi agredido por um investigador de polícia. Negou ter dado orientações para os corréus sobre como seria praticado o delito. Disse que não sabe se WANDERSON foi a Igarapava/SP dias antes dos fatos. Falou que não sabia que REINALDO portava arma de fogo. Explicou que conversou com WANDERSON pelo Whatsapp e contou que não tinha sido pago pelo serviço prestado à vítima, ocasião em que WANDERSON se propôs a receber o dinheiro. Negou ter tido contato ou negociado arma de fogo anteriormente. Em relação à arma de fogo mencionada à fl. 317, explicou que alguém lhe ofereceu o objeto e ele tentou vender para outra pessoa com a finalidade de ganhar dinheiro sobre o negócio. Confirmou que tem conhecimento de que a vítima recebeu um prêmio na loteria (fls. 413/417).

Na delegacia, GILMAR disse que tinha feito um serviço para a vítima e esta não tinha lhe pagado. Falou que um conhecido de Aramina/SP lhe passou o contato de WANDERSON e REINALDO, sendo que combinou com eles a forma como ocorreria o assalto. Disse que buscou os corréus em Aramina/SP. Relatou que os mandou amarrar a vítima e pegar o dinheiro, sendo que os valores seriam divididos posteriormente. Afirmou que estava dando as dicas de como seria a empreitada criminosa quando os outros réus foram abordados pela polícia (fl. 17).

Não obstante algumas contradições nos depoimentos dos acusados, verifico que eles foram uníssomos no sentido de que se associaram e conjecturaram a prática do roubo contra a vítima Flávio.

Nesse sentido, ficou demonstrado nos autos que GILMAR contatou WANDERSON e REINALDO

e lhes passou as informações para a realização do assalto, sendo que, no começo do mês de agosto de 2021, WANDERSON veio a Igarapava/SP para fazer um levantamento da residência da vítima. Já no dia 18/08/2021, os réus WANDERSON e REINALDO foram buscados em Aramina/SP por GILMAR e se prepararam para a empreitada criminosa, a qual seria realizada no dia 20/08/2021, quando foram deixados por este corréu nas proximidades da casa da vítima.

A confissão ofertada pelos acusados e os demais elementos probatórios (relatos da vítima, das testemunhas de acusação, auto de exibição e apreensão e laudos acostados aos autos) convergem no mesmo sentido, atestando a autoria delitiva. Para a configuração do delito previsto no artigo 288, do Código Penal, são necessários: i) o concurso de pelo menos três pessoas; ii) a finalidade específica de cometer crimes; e iii) a exigência de estabilidade e permanência.

No caso em tela, ficou demonstrado o concurso de três pessoas (os réus Wanderson, Reinaldo e Gilmar), as quais tinham o intuito de cometer o crime de roubo majorado contra a vítima, valendo-se do porte ilegal de arma de fogo.

Ressalto que a apreensão da arma de fogo municiada em poder de REINALDO e dos objetos localizados no interior da mochila de WANDERSON – fita, lacres, martelo (fls. 22/24) – corroboram as narrativas dos réus em fase policial (fls. 07, 12 e 17) no sentido de que amarrariam a vítima, subtrairiam seus pertences, fugiriam em seu carro e, posteriormente, dividiriam os bens subtraídos, denotando a clara intenção dos agentes de praticarem o crime de roubo.

Pontuo que o delito de associação criminosa é autônomo, de modo que dispensa a prática de qualquer outro crime para a sua configuração, consumando-se o delito no momento em que se aperfeiçoa a convergência de vontades entre os agentes. Daí porque a autodefesa dos acusados no sentido de que desistiram de praticar o roubo não descaracteriza a imputação do crime de associação criminosa.

No que tange à permanência e à estabilidade, ressalto que estas não se confundem com perpetuidade e petrificação do vínculo entre os indivíduos.

Nessa linha de raciocínio, os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que os acusados planejaram o roubo majorado com antecedência de pelo menos um mês. Isso porque WANDERSON afirmou que, no começo do mês de agosto, veio a Igarapava/SP para fazer um levantamento da residência da vítima, e, em 18/08/2021, ele e REINALDO vieram a esta cidade para praticarem o roubo, o qual seria executado na manhã de 20/08/2021 (fl. 07 e 413/417).

Destaco ainda que WANDERSON declarou que conhecia REINALDO e GILMAR há aproximadamente 1 (um) ano (fls. 413/417), de modo que o vínculo prévio de amizade e o deslocamento de WANDERSON e REINALDO de Ribeirão Preto/SP para Igarapava/SP para o fim de realizarem o assalto demonstram que o conluio entre os réus vai além de mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, transitório, configurando, assim, a estabilidade e permanência.

Na mesma linha, a jurisprudência:

APELAÇÃO Criminal – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ACESSÓRIO DE USO RESTRITO (arts. 14 e 16, ambos da lei nº 10.826/03), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP), corrupção de menor (art. 244-B do ECA) e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do CP) – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas de todas as condutas suficientemente comprovadas no decorrer da instrução em relação aos três acusados – Réus parcialmente confessos – Negativas de autoria em relação a parcela dos crimes que não encontraram arrimo na prova coligida – Depoimentos de policiais aos quais se confere relevante valor probatório e contra os quais não se constatou qualquer suspeição – Porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03) – Crime de mera conduta, que independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo à sociedade, bem como de perigo abstrato, ante a probabilidade de ocorrência de dano pelo uso inadequado da arma, presumido pelo tipo penal – Bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social – Desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 12, da Lei de Armas – Desacolhimento – Armas de fogo encontradas no interior de veículo utilizado pelos acusados – Conduta que configura porte ilegal e não posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Porte ilegal de acessório de uso restrito – Devidamente

comprovado, ainda, que os acusados portavam 'silenciador' de produção caseira, acessório de uso restrito - Versão dos apelantes que não se coaduna com o acervo probatório coligido - Coautoria punível também em relação a este crime - Consunção entre os crimes previstos nos arts. 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento - Desacolhimento - Fatos perpetrados em mesmo contexto fático, porém, incidindo em duas figuras típicas distintas - Inexistência de crime único - Concurso material bem reconhecido - Precedentes desta Câmara e do STJ - Adulteração de sinal identificador de veículo automotor - Colocação de fita isolante sobre o emblema do veículo, visando alterar numeral - Alegações dos acusados que não encontraram respaldo na prova coligida - De acordo com os arts. 114 e 115 do CTB, placa é um sinal identificador externo do veículo e, portanto, aquele que a adultera por qualquer meio, incorre no tipo previsto no art. 311, do CP - Precedentes do STJ - Falsidade que a todos aproveitaria - Coautoria evidenciada - Corrupção de menor - Crime formal, que se consuma com a simples participação de adolescente ou criança em ato ilícito, independentemente da comprovação da corrupção - Inteligência da Súmula 500, do STJ - Associação criminosa majorada - Patente a estabilidade e permanência dos agentes, que superou o mero concurso eventual de pessoas - Participação de adolescente na associação que faz incidir a causa de aumento prevista no tipo penal violado - Condenações mantidas - Dosimetria - Reconhecimento da confissão - Descabimento - Inaplicabilidade da atenuante, pois estabelecidas as básicas no piso legal - Observância da Súmula nº 231, do STJ - Regime inicial fechado que se revela o único cabível à espécie, diante da gravidade dos crimes e da sanção imposta - 'Quantum' que impede, ainda, a concessão de quaisquer benesses legais - Sentença integralmente confirmada - Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Criminal 1500737-26.2020.8.26.0616; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/10/2021; Data de Registro: 15/10/2021) - Destaquei.

Ademais, considerando-se que os acusados estavam portando arma de fogo, sendo todos eles conhecedores da existência do objeto para a prática do crime objetivado pela associação, perfeitamente demonstrada a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal.

Dessa forma, comprovadas a permanência e a estabilidade, bem como o "animus" associativo entre os réus, devem eles serem condenados pelo crime de associação criminosa.

No que tange ao delito previsto no artigo 14 da Lei Federal n. 10.826/03, em que pese as contradições inerentes aos depoimentos dos acusados, não pairam dúvidas de que a arma apreendida estava na posse de REINALDO quando da abordagem policial, sendo que o objeto seria utilizado na prática do roubo majorado.

WANDERSON afirmou, em fase policial, que ele e REINALDO compraram a arma em Ribeirão Preto/SP (fl. 07). No entanto, em Juízo, declarou que REINALDO já tinha a arma (fls. 413/417).

Conquanto constitua legítimo direito de defesa, note-se que a nova versão apresentada em Juízo pelo acusado WANDERSON não resiste ao confronto com as demais provas dos autos, pois, além de apresentar conflito com aquela fornecida em fase inquisitorial, ficou isolada.

É que a retratação feita perante a autoridade judicial na tentativa de desconstituir a versão apresentada na fase inquisitiva possui valor relativo, devendo prevalecer a confissão extrajudicial quando se encontra em harmonia com o contexto de provas produzidos ao longo da instrução.

No caso dos autos, a confissão extrajudicial desse acusado coincide inteiramente com a versão apresentada em Juízo pelo acusado REINALDO, o qual declarou que ele e WANDERSON compraram o objeto por R\$2.000,00 (dois mil reais) na intenção de praticarem o roubo, conforme previamente combinado pelo autor intelectual dos crimes, o acusado GILMAR (fls. 413/417), circunstância que afasta peremptoriamente quaisquer indícios de coação que pudessem macular a confissão.

Nesse contexto, a arma e munições apreendidas não deixam dúvidas de que os réus, agindo em concurso associativo e com vistas adquiriram e estavam portando os referidos objetos, conduta enquadrada no tipo penal do artigo 14 da Lei Federal nº

10.826/03.

No mais, é importante frisar que, conforme atestaram os laudos periciais de fls. 284/291, a arma de fogo e os cartuchos se mostraram aptos à realização de disparos. Ademais, os laudos foram elaborados de maneira clara e discriminada por órgão especializado, sendo que nada há que os inquine descrédito.

Ressalta-se, por fim, que os delitos previstos na Lei Federal n. 10.826/03 são crimes de perigo abstrato, isto é, representam afronta à norma jurídica que visa, neste caso, garantir e preservar a segurança coletiva, conforme já decidiu o STF (HC 96.072) e o STJ (HC 156.736).

Assim, a situação de perigo é presumida, independentemente da intenção do agente, de forma que a consumação se dá com o mero porte da arma de fogo e da munição, sem o registro e o necessário porte, sendo irrelevante a sua efetiva utilização.

Não há que se cogitar de eventual duplo apenamento (*bis in idem*) entre o reconhecimento da causa de aumento de pena da associação armada e o crime de porte ilegal de arma de fogo. Neste sentido, as infrações penais em questão possuem bens jurídicos distintos, além de gozarem de independência e autonomia *ente si*. Vale frisar ainda os momentos consumativos distintos entre tais delitos, estando a associação caracterizada com a anterior convergência de vontades entre seus integrantes no momento em que projetaram a prática do crime de roubo majorado contra a vítima (conhecido vencedor da loteria na cidade), empregando-se, em momento posterior, o porte da arma de fogo que foi apreendida no dia dos fatos. Portanto, a conduta dos réus foi suficiente para ensejar a tipificação do delito, de modo que, comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação pela infração ao delito do artigo 14 da Lei Federal n. 10.826/03 é medida que também se impõe.

Diante de todo o contexto ora apresentado, concluo que os acusados são os responsáveis pelos delitos de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo permitido, de modo que inviável a aplicação do princípio *in dubio pro reo*.

Em suma, as provas nos autos afastam, pois, a pretensão formulada pelas Defesas no sentido de que faltam subsídios suficientes para motivar a condenação. A prova produzida em Juízo é segura quanto a materialidade e autoria dos delitos, bem como o dolo e culpabilidade dos agentes, sendo necessária a condenação dos acusados pelos crimes previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal e no artigo 14, da Lei n. 10.826/03.

Provada, pois, a autoria e materialidade dos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, passo à dosimetria da pena, com a utilização de critério trifásico previsto no Código Penal.

I) Do réu WANDERSON ALVES ARAÚJO SILVA:

a) Do delito previsto no artigo 288, caput, do Código Penal:

O crime previsto no artigo 288, caput, do Código Penal, prevê como pena-base 01 (um) ano de reclusão.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal a espécie. O réu não apresenta maus antecedentes. Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos e as consequências do crime são normais à espécie. Por outro lado, as circunstâncias do crime são negativas, na medida em que o réu, domiciliado em Ribeirão Preto/SP, na companhia de outro acusado também domiciliado na referida cidade, deslocou-se para pequena cidade do interior de São Paulo (Igarapava) com a finalidade específica de cometer o delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, fatores que demonstram acentuado grau de audácia do réu no modo em que escolheu e organizou a ação delitiva em conjunto com os demais acusados. Logo, existindo circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), resultando o montante de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Presente, contudo, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal. Dessa forma, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça ("a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"), reduzo a pena para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não verifico a ocorrência de qualquer causa de diminuição da pena. Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288, do Código Penal, pelo fato de tratar-se de associação armada, motivo pelo qual aumento a pena em ½ (metade), resultando o montante de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

b) Do delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03:

O artigo 14, da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), tem como pena-base o patamar de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal ao delito. O réu não ostenta maus antecedentes. Inexistem elementos nos autos sobre a personalidade e conduta social do réu. Os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Logo, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Presente, contudo, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, eis que a versão extrajudicial do acusado foi usada para embasar o decreto condenatório. Entretanto, não tem relevância, já que a pena-base foi fixada no mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, não verifico a ocorrência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual mantenho a reprimenda anteriormente cominada, tornando definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

c) Artigo 69 do Código Penal:

Tendo em vista que os crimes foram cometidos em concurso material de crimes, as penas deverão ser somadas, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ante a ausência de elementos nos autos que indiquem a capacidade econômica do acusado, arbitro o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente (artigo 49, § 1º c/c artigo 60, "caput", ambos do CP), corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando do pagamento, desde a data do fato.

Em que pese a pena privativa de liberdade ser inferior a 04 (quatro) anos e o réu tecnicamente primário, diante das circunstâncias do caso concreto, bem como o fato de se tratar de associação para a prática de roubo majorado, mediante porte ilegal de arma de fogo, reputo insuficiente a aplicação do regime inicial aberto para a adequada repressão e prevenção do crime, sendo necessária a imposição de regime inicial semiaberto, principalmente para desestimular a reiteração de semelhante conduta pelo acusado (prevenção especial negativa), observando-se o teor do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como o que dispõe a súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

A vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, no caso concreto, encontra fundamento na ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, ante a circunstância judicial negativa. Incabível também a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 77, caput e incisos, do Código Penal.

II) Do réu REINALDO PEREIRA RICARDO:

a) Do delito previsto no artigo 288, caput, do Código Penal:

O crime previsto no artigo 288, caput, do Código Penal, prevê como pena-base 01 (um) ano de reclusão.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal a espécie. O réu não apresenta maus antecedentes. Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos e as consequências do crime são normais à espécie. Por outro lado, as circunstâncias do crime são negativas, na medida em que o réu, domiciliado em Ribeirão Preto/SP, na companhia de outro acusado também domiciliado na referida cidade, deslocou-se para pequena cidade do interior de São Paulo (Igarapava) com a finalidade específica de cometer o delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, fatores que demonstram acentuado grau de audácia do réu no modo em que escolheu e organizou a ação delitiva em conjunto com os demais acusados. Logo, existindo circunstância judicial desfavorável

(circunstâncias do crime), aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), resultando o montante de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Presente, contudo, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal. Dessa forma, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça ("a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"), reduzo a pena para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão. Na terceira fase, não verifico a ocorrência de qualquer causa de diminuição da pena. Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288, do Código Penal, pelo fato de tratar-se de associação armada, motivo pelo qual aumento a pena em ½ (metade), resultando o montante de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

b) Do delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03:

O artigo 14, da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), tem como pena-base o patamar de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal ao delito. O réu não ostenta Maus antecedentes. Inexistem elementos nos autos sobre a personalidade e conduta social do réu. Os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Logo, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Presente, contudo, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, que, entretanto, não tem relevância, já que a pena-base foi fixada no mínimo (Súmula 231 do STJ). Na terceira fase, não verifico a ocorrência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual mantenho a reprimenda anteriormente cominada, tornando definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

c) Artigo 69, do Código Penal:

Tendo em vista que os crimes foram cometidos em concurso material de crimes, as penas deverão ser somadas, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ante a ausência de elementos nos autos que indiquem a capacidade econômica do acusado, arbitro o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente (artigo 49, § 1º c/c artigo 60, "caput", ambos do CP), corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando do pagamento, desde a data do fato.

Em que pese a pena privativa de liberdade ser inferior a 04 (quatro) anos e o réu tecnicamente primário, diante das circunstâncias do caso concreto, bem como o fato de se tratar de associação para a prática de roubo majorado, mediante porte ilegal de arma de fogo, reputo insuficiente a aplicação do regime inicial aberto para a adequada repressão e prevenção do crime, sendo necessária a imposição de regime inicial semiaberto, principalmente para desestimular a reiteração de semelhante conduta pelo acusado (prevenção especial negativa), observando-se o teor do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como o que dispõe a súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

A vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, no caso concreto, encontra fundamento na ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, ante a circunstância judicial negativa. Incabível também a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 77, caput e incisos, do Código Penal.

II) Do réu GILMAR CARVALHO:

a) Do delito previsto no artigo 288, caput, do Código Penal:

O crime previsto no artigo 288, caput, do Código Penal, prevê como pena-base 01 (um) ano de reclusão.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal a espécie. O réu não apresenta Maus antecedentes, apesar dos registros criminais em seu nome (fls. 457/468). Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos e as consequências do crime são normais à espécie. Por outro lado, as circunstâncias do crime são negativas, na

medida em que o réu, sabendo que a vítima havia recebido vultosa quantia em dinheiro relativa a prêmio lotérico, contatou os demais acusados e conjurou a prática de delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, fatores que demonstram acentuado grau de audácia do réu no modo em que escolheu e organizou a ação delitiva em conjunto com os demais corréus. Logo, existindo circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), resultando o montante de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, já que o acusado é reincidente, pois fora condenado por lesão corporal e ameaça nos autos n. 0000904-51.2015.8.26.0242 (pena cumprida em 16/12/2019 - fl. 458). Presente, também, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal. Com base no artigo 67 do Código Penal, levando em conta a preponderância da reincidência (Neste sentido: STF. 2ª Turma. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 18/03/2014), agravo a pena em apenas 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, não verifico a ocorrência de qualquer causa de diminuição da pena. Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288, do Código Penal, pelo fato de tratar-se de associação armada, motivo pelo qual aumento a pena em ½ (metade), resultando o montante de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

b) Do delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03:

O artigo 14, da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), tem como pena-base o patamar de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal ao delito. O réu não ostenta maus antecedentes. Inexistem elementos nos autos sobre a personalidade e conduta social do réu. Os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Logo, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas. Presente, contudo, a agravante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, já que o acusado é reincidente, pois fora condenado por lesão corporal e ameaça nos autos n. 0000904-51.2015.8.26.0242 (pena cumprida em 16/12/2019 - fl. 458). Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não verifico a ocorrência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual mantenho a reprimenda anteriormente cominada, tornando definitiva a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

c) Artigo 69, do Código Penal:

Tendo em vista que os crimes foram cometidos em concurso material de crimes, as penas deverão ser somadas, resultando em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Ante a ausência de elementos nos autos que indiquem a capacidade econômica do acusado, arbitro o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente (artigo 49, § 1º c/c artigo 60, "caput", ambos do CP), corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando do pagamento, desde a data do fato.

Diante da quantidade de pena aplicada, da reincidência do acusado e das circunstâncias do caso concreto, sobretudo pelo fato de se tratar de associação para a prática de roubo majorado, mediante porte ilegal de arma de fogo, a despeito de ter sido imposta pena privativa de liberdade superior a quatro e inferior a oito anos, em obediência ao regramento estabelecido pelo art. 33, § 2º, do Código Penal e a teor do enunciado nº 719 da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

A vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, no caso concreto, encontra fundamento na ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, ante o montante de pena imposta, a circunstância judicial negativa e reincidência do acusado.

Incabível também a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 77, caput e incisos, do Código Penal.

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão acusatória deduzida na denúncia para:

A) CONDENAR o réu WANDERSON ALVES ARAÚJO SILVA pela prática dos delitos previstos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal c.c. artigo 14, da Lei n. 10.826/03, submetendo-o ao cumprimento da pena privativa de liberdade consistente em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em seu patamar mínimo;

B) CONDENAR o réu REINALDO PEREIRA RICARDO pela prática do delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal c.c. artigo 14, da Lei n. 10.826/03, submetendo-o ao cumprimento da pena privativa de liberdade consistente em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em seu patamar mínimo;

C) CONDENAR o réu GILMAR CARVALHO pela prática do delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal c.c. artigo 14, da Lei n. 10.826/03, submetendo-o ao cumprimento da pena privativa de liberdade consistente em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em seu patamar mínimo;

Os réus não têm o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo presos, seria um contrassenso libertá-los após a sentença condenatória. Nesse sentido, “a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal”. (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008).

Ademais, tendo-se em vista a subsistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos acusados (folhas 64/66), em atenção ao que prevê o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, mantenho as prisões preventivas dos réus WANDERSON ALVES ARAÚJO SILVA, REINALDO PEREIRA RICARDO e GILMAR CARVALHO (art. 387, §1º, do CPP), recomendando a permanência destes no estabelecimento em que se encontram recolhidos.

Ante a ausência de informações sobre o comportamento carcerário dos réus relativas ao período em que estão presos, fica prejudicada a possibilidade de aplicação da detração determinada pelo artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal

Deixo de fixar valores mínimos de indenização para a vítima, por ausência de prejuízo e elementos nos autos.

Transitada em julgado essa sentença: a) Notifiquem-se os condenados para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP); b) Estando presos os condenados, expeçam-se guias de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei n. 7.210/84 - LEP); c) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e à Delegacia de Polícia; d) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Desnecessária a inclusão do nome dos condenados no rol dos culpados, tendo-se em vista a revogação do artigo 393 do Código de Processo Penal.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça que neste ato concedo.

Cumpridas todas as formalidades legais, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.

Igarapava, 25 de janeiro de 2022.

Pedro Henrique Bicalho Carvalho

Juiz de Direito

2ª Vara da Comarca de Igarapava/SP

(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)